المرسوم رقم 078–1998 الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 1998 يتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات السجون والإصلاح.

DELC

2023

المادة الأولى: السجن هو المكان الذي يودع فيه السجناء المدانون والمحبوسون احتياطيا والمجبورون بالحبس، يقصد بعبارات المعتقلين والمدانين المفهوم المحدد لها في أحكام المادة الأولى من المرسوم 70-153 الصادر بتاريخ 23 مايو 1970 المحدد للنظام الداخلي للسجون.

المادة 2: تهدف معاملة المسجونين داخل مؤسسات السجون والإصلاح إلى تحقيق ما يلي:

- إصلاح وتقويم المسجونين من خلال استخدام كافة الوسائل التربوية والتعليمية والدينية والطبية والتدريب المهني والخدمة الإجتماعية والأنشطة الرياضية و الثقافية و الترفيهية؛
- خلق الرغبة والميول لدى النزلاء نحو الحياة الشريفة والمواطنة الصالحة.

المادة 3: تتبع مؤسسات السجون لسلطة وزير العدل وفقا لأحكام المرسوم رقم 97-017 الصادر بتاريخ 3 فبراير 1997 المتضمن تحديد صلاحيات وزير العدل وتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه، وتنطبق عليها أحكام هذا المرسوم.

المادة 4: تقوم إدارة السجون بالمهام التالية:

- تنفيذ الإدانات القضائية المصرحة بعقوبات سالبة للحرية أو الآمرة بحبس أو القاضية بجبر بالحبس؛
- حراسة وكفالة المعتقلين؛
- إعادة تأهيل المدانين اجتماعيا؛

المادة 5: تنشأ مؤسسات السجون بمقرر من وزير العدل. و تطبق عليها تسمية سجن مركزي أو سجن ثانوي بحسب وجودها في مقر محكمة ولاية أو خارجه.

وفي كل الحالات فإن لمؤسسة السجن وظيفتي دار إيقاف وسجن لتنفيذ العقوبات.

و هي تتضمن جناحا خاصا بالنساء و آخر بالقصر.

المادة 6: تتبع مؤسسات السجون لمديرية إدارة السجون والشؤون الجنائية المنصوص عليها بالمواد 26 من المرسوم رقم 97-017 بتاريخ 03 فبراير 1997 المتضمن تحديد صلاحيات وزير العدل وتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه. وتدار هذه المؤسسات من طرف رؤساء مؤسسات سجون، يعينون بمقرر من وزير العدل. غير أنه في انتظار تأسيس مصالح جهوية متخصصة مكلفة بإدارة السجون فإن وظائف رئيس مؤسسة السجن تمارس من طرف :

- المدير المكلف بإدارة السجون بالنسبة لولاية أنواكشوط؛
- وكيل الجمهورية المختص ترابيا بالنسبة للولايات الأخرى.

المادة 7: يكلف رئيس مؤسسة السجن بالسهر داخل اختصاص محكمة الولاية، على أحسن تنفيذ للمهام الموكلة إلى إدارة السجون. وفي هذا الإطار يجب عليه أن يتأكد بصورة خاصة مما يلي:

- شرعية الإعتقال؛
- تطبيق النظم السجنية؛
- الانتظام داخل المؤسسة؛
- تطبيق المناهج المعمول بها و المتعلقة بمراقبة و معالجة المعتقلين.

المادة 8: يوجه رئيس مؤسسة السجن بانتظام إلى المديرية المكلفة بإدارة السجون كل الوثائق والمعلومات المفيدة والمتعلقة بإدارة المؤسسات الداخلة في اختصاصه. و توجه هذه الوثائق والمعلومات دون تأخير إلى وزير العدل.

المادة 9 : يساعد رئيس مؤسسة السجن مسير للسجن، يعين بمقرر من وزير العدل. و يفضل أن يكون من سلك كتاب الضبط، و تنهى وظائفه بنفس الشكل.

المادة 10: يسهر مسير السجن، تحت سلطة رئيس المؤسسة، على شرعية الإعتقال و تسريح الطلقاء و هو يمسك السجلات و مسؤول شخصيا عن تسجيل الإعتقال و رفعه.

وهو مسؤول كذلك عن تسيير السجن، و لذا فهو مكلف على الخصوص ب:

- القيام بالمشتريات و استلام المخزونات و القيم المنقولة؛
- مسك المحاسبة المادية طبقا للنظم المعمول بها؛
- استلام و حفظ الأشياء و النقود المودعة من طرف المعتقلين و ينفذ حركات الأذون أو الأموال أو القيم المتعلقة بها ؛
- مسك حسابات الإنتاج و إعداد أوراق التسديد؛
- القيام بمحاسبة أعمال الإدارة المباشرة و متابعة تنفيذ متطلبات دفتر الشروط و تعرفة اليد العاملة.

المادة11: يقوم الحرس الوطني بحراسة السجناء و المؤسسات السجنية. يساعد الحرس المحول لأداء هذه المهمة مسير السجن في حفظ النظام داخل المؤسسات السجنية. ومتابعة حسن تنفيذ العمل الجزائي.

أثناء مهمتهم الرقابية فإنهم ملزمون بارتداء الزي و هم يخضعون للإنتظام داخل سلكهم و لرقابة رئيس المؤسسة.

لا تحول مقتضيات المادة السابقة دون تأطير و توجيه وكلاء فنيين للسجناء عن ما يقومون بعمل إدارة مباشرة أو امتيازي و في مثل هذه الحالة فإن مراقبة المعتقلين تبقى على عاتق الحراسة، بيد أن الأوامر و الإنتظام في أماكن العمل يقوم بها التأطير الفني.

المادة 12: يعين مربون في السجون من طرف وزير العدل بالتعاون مع الوزير المكلف بالتهذيب و يكلف المربون زيادة على التعليم داخل السجون بمراقبة و إعادة تهذيب

المعتقلين. تمارس الخدمات الصحية داخل مؤسسات السجون من طرف الوزارة المكلفة بالصحة طبقا للشروط الطبيعية لممارسة المهنة.

يجب على جميع العاملين في السجون مساعدة المسجونين والتأثير عليهم من خلال تقديم القدوة الحسنة والمثال الجيد لإصلاحهم.

المادة 13: طبقا لأحكام المادة 623 من الأمر القانوني رقم 83/163 الصادر بتاريخ 09 يوليو 1983 المتضمن قانون الإجراءات يزور المدعي العام لدى محكمة الإستئناف و وكيل الجمهورية و قاضي التحقيق بصفة منتظمة المؤسسات السجنية.

يقوم المدعي العام لدى محكمة الإستئناف بزيارة للسجون التابعة له مرة كل ثلاثة أشهر، أما وكيل الجمهورية فيزور السجون التابعة له على الأقل مرة كل شهر، وتهدف هذه الزيارات إلى التأكد بصفة خاصة من شرعية الإعتقالات الإحتياطية.

تتم زيارات قاضي التحقيق للمؤسسات السجنية التابعة لإختصاصه، كل ما رأى ذلك ضروريا و على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر.

ترفع هذه السلطات بمناسبة تلك الزيارات تقريرا إلى وزير العدل يتضمن الملاحظات والتوصيات خلال الأيام العشرة الموالية للزيارة.

المادة 14: تنظم لجنة المراقبة المنصوص عليها لدى كل مؤسسة سجنية في المادة 623 من الأمر القانوني رقم 83/163 الصادر بتاريخ 09 يوليو ،1983، وتمارس اختصاصاتها طبقا لأحكام المواد 15 إلى 17.

المادة 15 تساعد لجنة المراقبة هذه رئيس مؤسسة السجن في مهامه المتعلقة بمراقبة السجن وإعادة الدمج الإجتماعي للمدانين وخاصة في مراقبة النظافة و الأمن والنظام الغذائي والخدمة الصحية والعمل الجزائي والتأديب واحترام النظم.

المادة 16: يرأس لجنة المراقبة الوالي أو الحاكم المختص ترابيا وتضم الأعضاء التالية:

- وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة؛
- رئيس مؤسسة السجن؛
- قاضي التحقيق؛
- رؤساء المصالح الجهوية أو الإقليمية المسؤولة عن الصحة و التعليم ورئيس فرقة الحرس الوطني المختص ترابيا؛
- مسير السجن؛
- ثلاث شخصيات يعينهم عمدة البلدية المعنية اعتبارا للعناية التي يولونها لإصلاح المدانين و إعادة دمجهم في المجتمع.

المادة 17: تجتمع لجنة المراقبة مرة كل ستة أشهر باستدعاء من رئيسها وتقوم بهذه المناسبة بزيارة مؤسسة السجن الخاضعة للمراقبة.

و يجوز للجنة بين اجتماعين أن تنيب واحدا أو أكثر من أعضائها للقيام بزيارة منتظمة للمؤسسة السجنية.

المادة 18: ينشئ وزير العدل ، بوجب مقرر لجنة استشارية تسمى "اللجنة الوطنية للسجون والإصلاح و تتشكل على النحو التالي:

- مدير إدارة السجون والشؤون الجنائية، رئيسا؛
- نائب المدعى العام لدى المحكمة العليا، عضوا؛
- مستشار لدى المحكمة العليا، عضوا؛
- ممثل عن وزارة الداخلية عضوا؛
- ممثل عن وزارة المالية عضوا؛
- ممثل عن الشؤون الاجتماعية، عضوا؛
- ممثل عن قطاع الصحة، عضوا؛
- ممثل عن وزارة التهذيب عضوا؛

- ممثل عن قطاع التوجيه الإسلامي، عضوا؛
- ممثل عن القطاع المكلف بالرياضة، عضوا؛
- ممثل عن التعليم الأصلي، عضوا.

المادة 19: يجوز للجنة الإستشارية استدعاء أي شخص تراه مناسبا للإدلاء برأيه في أي موضوع يعرض أمامها.

المادة 20: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كل سنة وكل ما دعت الضرورة لذلك.

المادة 21: يعهد إلى اللجنة دراسة المسائل المتعلقة بتحسين ظروف نزلاء مؤسسات السجون، وتقدم في هذا الصدد تقريرا سنويا إلى وزير العدل.

المادة 22: دون المساس باختصاصات لجان المراقبة تخضع المؤسسات السجنية لتفتيشات دورية تقوم بها المفتشية العامة للإدارة القضائية و السجنية طبقا للمقتضيات المعمول بها.

المادة 23: تتخذ مقررات وتعليمات وزارية من طرف وزير العدل عند الاقتضاء بالإشتراك مع واحد أو أكثر من الوزراء المعنيين تحدد كلما دعت الحاجة إلى ذلك الإجراءات العملية لتطبيق هذا المرسوم.

المادة 24: يلغي هذا المرسوم و يحل محل المرسوم رقم 152 - 70 بتاريخ 23 مايو 1970 المتعلق بإدارة و رقابة مؤسسات السجون.

المادة 25: يكلف وزير العدل ووزير الداخلية والبريد والمواصلات ووزير المالية و وزير التهذيب الوطني ووزير الصحة والشؤون الاجتماعية ووزير الوظيفة العمومية والشغل والشباب والرياضة ووزير الثقافة والتوجيه الإسلامي، كل فيما يعنيه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.